

கருக்கலைப்பு...

உயிரின் மதிப்பு Vs பெண்ணின் உரிமை உலகளாவிய விவாதம் முற்றுப்பெறுமா?

‘பெ’ண்கள் தானாக முன்வந்து கருக்கலைப்பு செய்வது முற்றிலும் தவறானது. அத்தகைய உரிமைகள் பெண்களுக்குத் தடை செய்யப்பட வேண்டும்...’ - சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற பேரணி மற்றும் கூட்டத்தில் இந்தக் கருத்தைப் பலரும் முன்வைத்தனர். தமிழக சட்டப் பேரவை தலைவர் அதில் கலந்துகொண்டதும் அந்தக் கருத்துக்கு ஆதரவாகப் பேசியதும் சர்ச்சைக்குள்ளானது.

இத்தகைய குரல்கள் உலகெங்கும் சில நூற்றாண்டு களாகவே கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கின்றன. ‘எனது உடல், எனது உரிமை’ என கருக்கலைப்பு செய்வதற்கு ஆதரவாக Pro-choice எனப்படும் ஒரு கூட்டம்... கருக்கலைப்பு ‘கொலை செய்வதற்குச் சமம்’ என Pro-life எனப்படும் இன்னொரு கூட்டம். சண்டைகள் அந்தந்த நாட்டின் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நாடாளு மன்றங்களில் நடைபெற்று வெவ்வேறு விதமான சட்டங்களும், தீர்ப்புகளும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

ஃபாராட்டங்களும், சர்ச்சைகளும்!

கருக்கலைப்பு பற்றிப் பேசுவதற்கு முன் ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். பெண் சிசுக்கொலை அல்லது கருவில் இருப்பது பெண் குழந்தை என்று அறிந்து அந்தக் காரணத்துக்காக கர்ப்பத்தைக் கலைப்பது... இவை எந்த வகையிலும் ‘பெண்ணின் தேர்வு உரிமை’ என்று நியாயப்படுத்த முடியாதவை. பெண் குழந்தையை வேண்டாம் என்ற குடும்ப, சாதி, பொருளாதார அழுத்தத்தின் விளைவாக நடைபெறும் பாலினத் தேர்வு ஒரு வெளிப்படையான பாலினப் பாகுபாடு. அதனால்தான் இந்தியாவின் சட்டங்கள் கருவின் பாலினத்தைத் தெரிவிப்பதையும், பாலினத் தேர்வையும் தடை செய்கின்றன.

உரிமை யாரிடம்?

கருக்கலைப்பு விவாதத்தின் இரு முனைகளும் உணர்ச்சிமிக்கவை. ‘Pro-life’ தரப்பின் கேள்வி எளிதானது. உருவாகத் தொடங்கிய உயிருக்குப் பேச முடியாது என்பதற்காக அதன் உரிமையை யார் மறுக்க முடியும்? கருவில் உருவாகும் குழந்தைக்குத் தனித்துவமான மரபணு அமைப்பு உள்ளது. அது வளர அனுமதிக்கப்பட்டால் மனிதக் குழந்தையாகப் பிறக்கும். ஆகவே, தாயின் சிரமம் மட்டுமே ஓர் உயிரை முடிப்பதற்கான காரணமாக இருக்கக் கூடாது என்கிறார்கள். சமூகமே கர்ப்பிணிக்குப் பணம், மருத்துவம், தத்தெடுப்பு வாய்ப்பு, குடும்ப ஆதரவு ஆகியவற்றைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதும் இந்தத் தரப்பின் வாதம்.

‘Pro-choice’ தரப்பு வேறு இடத்தில் கேள்வியைத் தொடங்குகிறது. கருவை ஒன்பது மாதங்கள் சுமப்பது சட்டமோ, மதமோ, அரசியல்வாதியோ அல்ல... ஒரு பெண்ணின் உடல். பாலியல் வன்முறை, உடல்நலத்துக்கு ஆபத்து, கரு குறைபாடு, குடும்ப வன்முறை, வறுமை... இவற்றில் ஒன்றுக்குக்கூட வெளியில் இருப்பவர் முழு தீர்ப்பு சொல்ல முடியுமா? ‘கருக்கலைப்பு நல்லது’ என்பதல்ல இவர்களின் மைய வாதம். ‘அந்த முடிவை எடுக்கும் உரிமை யாரிடம் இருக்க வேண்டும்?’ என்பதே. அந்தப் பொறுப்பை யார் ஏற்க வேண்டும் என்பதும் கேள்வியே. அதுவே இதை தனிநபர் சுதந்திரத்தின் கேள்வியாக மாற்றுகிறது... ‘என் உடல், என் உரிமை’ என்ற வாதத்தை முன்வைக்கிறது.

இந்த விவாதத்தை சட்டமாக மாற்றிய மிகப் பெரிய நாடகம் அமெரிக்காவில் நடந்தது. 1973-ல் ‘Roe v. Wade’ தீர்ப்பு, தனியுரிமை பாதுகாப்பின் கீழ் கருக்கலைப்புக்கு நாடு முழுவதும்